

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1859/2532

บริษัทเอสโซ่แสดนดาร์ตประเทศไทย
จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดดีสมโชคบริการ กับ
พวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดดีสมโชคบริการ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายชัยยง ดีสมโชค ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 295)

ศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยทั้งสองและบริวารย้ายออกจากสถานบริการของ
โจทก์ และส่งมอบสถานบริการพร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ แก่โจทก์ใน
สภาพเรียบร้อย ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 1,300 บาท
นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะส่งมอบสถานบริการแก่โจทก์

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้จับกุมและกักขังจำเลยที่ 2 ไว้จนกว่าจะปฏิบัติตามคำ
พิพากษา

ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยทั้งสองออกไปจากสถานบริการแล้ว แต่มิได้ส่งมอบสถานบริการแก่โจทก์โดยตรง การที่นายชัยกิจดีสมโชคเจ้าของที่ดินที่โจทก์เช่าครอบครองสถานบริการต่อมาจนปัจจุบันมิได้ครอบครองโดยอาศัยสิทธิของจำเลย แต่ครอบครองโดยอ้างความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เป็นการแสดงอำนาจพิเศษให้ศาลเห็นได้ว่านายชัยกิจเป็นบุคคลภายนอกมิใช่บริวารจำเลย การที่ศาลจะบังคับให้จำเลยนำการครอบครองจากบุคคลภายนอกมาส่งมอบให้โจทก์อีกนั้นสภาพแห่งหี้ย่อมไม่เปิดช่องให้ทำเช่นนั้นได้ กรณีถือว่าสภาพแห่งการบังคับคดีไม่เปิดช่องให้ได้ทางศาล ให้ยกคำร้องของโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นออกหมายจับจำเลยที่ 2 และนายชัยกิจดีสมโชค มาซึ่งไว้จนกว่าจะส่งมอบสถานบริการที่พิพาทพร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดำเนินการสถานบริการที่พิพาทแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองฎีกาและยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 276,289)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองนำเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลฎีกามาวางศาลนับตั้งแต่วันฟ้องจนถึงวันฟังคำสั่งนี้ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องส่วนค่าเสียหายรายเดือนสำหรับเดือนต่อ ๆ ไปนั้น ให้จำเลยทั้งสองนำมาวางศาลภายในวันที่ 5 ของเดือน หากผิดนัดเดือนใดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับต่อไป

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองนำเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลฎีกามาวางศาลนับตั้งแต่วันฟ้องจนถึงวันฟังคำสั่งนี้ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องส่วนค่าเสียหายรายเดือนสำหรับเดือนต่อ ๆ ไปนั้น ให้จำเลยทั้งสองนำมาวางศาลภายในวันที่ 5 ของเดือน หากผิดนัดเดือนใดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับต่อไป

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>